

1503541-40.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: GUILHERME FAGGION SPONHOLZ

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/05/2022

... que devem responder pelo crime de roubo majorado, com base no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, nos termos do artigo 29 do mesmo diploma, tendo em vista que agiram em unidade de desígnios. Os réus agiram conjuntamente e um aderiu ao dolo do outro para ambos praticarem subtração de veículo automotor de vítima maior de 60 anos, mediante grave ameaça que, embora sem ...

2º Ofício Criminal

Fls. _____

Campinas/SP

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1503541-40.2021.8.26.0548 controle:2021/001232

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2304286/2021 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 21276929 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 7026/21/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2304286 - 01º D.P. CAMPINAS, 7026/21/010 - 01º D.P. CAMPINAS, 2304286/2021 - 01º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE LUCAS NICOLAU e outro

Vítima:

RAQUEL DE CASTRO DUARTE MARTINS

Artigo da Denúncia:

Art. 157 "caput" § 2º, II c/c Art. 61 "caput", II, "h" ambos do(a) CP(Denúncia)

Réu Preso

Prioridade Idoso

Aos 09 de maio de 2022, às 13 horas e 30 minutos, na sala de audiências da 2ª Vara Criminal do Foro de Campinas, Comarca de Campinas, Estado de São Paulo, sob a

presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). GUILHERME FAGGION SPONHOLZ, comigo Escrevente ao final nomeado(a), teve início a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento, nos autos nº 2021/001232, em que a Justiça Pública move aos réus MAKUEL AMARANTE ALMEIDA e FELIPE LUCAS NICOLAU. Apregoadas as partes compareceu o Dr. Leonardo Liberatti, DD. Promotor de Justiça, presentes os acusados, presente seu defensor Dr. Thiago Soares Piccolotto, Defensor Público. Esta audiência foi realizada, excepcionalmente, por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, conforme o Provimento CSM nº 2.651/22 e os Comunicados CG 208/22 e 284/20. Para fins de reconhecimento o acusado Maksuel recebeu a placa de número 01 (P2 Guareí), enquanto o corréu Felipe estava com a placa de número 2 (CDP Campinas). Nesta oportunidade foram ouvidas a vítima Raquel De Castro Duarte Martins e as testemunhas Gisele Da Silva Rabello, Bruno Bonato (PM) e Eduardo Attique Santana, bem como foram os acusados interrogados, todos ouvidos separadamente pelo sistema videoconferência, observando sempre a incomunicabilidade dos declarantes/depoentes, conforme segue. Na sequência foram gravados os depoimentos, através de gravação no Software Microsoft Teams, podendo ser acessado pela importação no sistema SAJ, sendo realizado em arquivo único, conforme o que dispõe o artigo 405, §1º, do CPP e item 12 do Comunicado CG nº 284/2020. Pelas partes nenhuma diligência foi requerida. Encerrada a instrução e aberto os debates, foi dada a palavra ao DD. Representante do Ministério Público, bem como ao DD. Defensor, que se manifestaram oralmente, conforme gravação anexa. Em seguida, pelo MM. Juiz de Direito foi proferida a seguinte sentença: VISTOS. MAXUEL AMARANTE ALMEIDA, RG nº 50.679.213/SP e FELIPE LUCAS NICOLAU, RG nº 49.650.797/SP, foram processados como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea h, ambos do CP, conforme os fatos descritos na denúncia, cujo recebimento se deu aos 06.12.21 (fls. 01/02 e 144). Aos 09.11.21 foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 114/116). Devidamente citados, foi apresentada resposta a acusação, sendo mantido o recebimento da denúncia (fls. 155, 157, 160 e 162). Em audiência, foram ouvidas a vítima e testemunhas arroladas, bem como foram os réus interrogados. Encerrada a instrução, pelas partes nenhuma diligência foi requerida. Realizados os debates, o representante do Ministério Público opinou pela condenação dos réus nos termos da denúncia, enquanto a Defesa pugnou pela aplicação da pena no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão e afastamento da agravante da idade da vítima. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. De fato, é caso de condenação. A materialidade e a autoria do delito ficaram exaustivamente confirmadas, tendo em vista não só a confissão de ambos os acusados, mas também as palavras das testemunhas, policiais militares e da própria vítima. Embora tenha havido algumas dificuldades quanto ao reconhecimento, fato é que ambos os réus foram reconhecidos ao menos por um policial. Isso somado à confissão, ao boletim de ocorrência, ao auto de prisão, às declarações prestadas na fase policial e também observando-se o laudo do local e do veículo (fls. 03/17, 20, 216 e 220/227), torna possível concluir pela materialidade e autoria dos fatos atribuídos a ambos os acusados, que devem responder pelo crime de roubo majorado, com base no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, nos termos do artigo 29 do mesmo diploma, tendo em vista que agiram em unidade de desígnios. Os réus agiram conjuntamente e um aderiu ao dolo do outro para ambos praticarem subtração de veículo automotor de vítima maior de 60 anos, mediante grave ameaça que, embora sem arma de fogo, foi suficiente para atemorizá-la e, assim, obtiveram inversão da posse do veículo e buscaram empreender fuga da autoridade policial. Assim, consumado está o crime de roubo em concurso de agentes. Não há causa de excludente de ilicitude tampouco de culpabilidade, os réus são puníveis, então reconheço a prática do crime e passo à dosimetria das penas. Na primeira fase, inicialmente reconheço que ambos os réus são não apenas reincidentes como possuem maus antecedentes, conforme as certidões de fls. 90/102 e fls. 106/113. Diferentemente do alegado pela defesa não há bis in idem na utilização de condenações diversas em fases diferentes da dosimetria, tendo em vista que cada majoração se funda em um fundamento diferente. Então, na primeira fase, sem prejuízo da reincidência, majoro a pena por conta dos maus antecedentes e também por conta das consequências reprováveis do crime, porquanto o automóvel

subtraído foi danificado, foi entregue a vítima com diversos prejuízos materiais, em virtude de colisões com muro e outros veículos, ocorridas enquanto os acusados buscavam empreender fuga. Sendo assim, majoro em 1/3 a pena-base, fixando-a, na primeira fase, em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa. Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, previstas respectivamente nos artigos 61, inciso I e 65, inciso III, d, ambos do Código Penal. A pena fica agravada também por conta do artigo 61, inciso II, h, sendo a vítima maior de 60 anos, que é uma agravante de natureza objetiva, ou seja, comprovado o dolo dos acusados na prática do crime de roubo e sendo a vítima maior de 60 anos, aplica-se a agravante de forma objetiva, ou seja, sem se considerar qualquer perspectiva subjetiva dos acusados em relação a essa agravante, tendo em vista a maior reprovabilidade do crime e maior vulnerabilidade da ofendida. Também considero suficiente a informação constante do boletim de ocorrência e documentos elaborados na fase policial no sentido de que a vítima tinha 61 anos, sendo ônus da defesa, com base no artigo 156 do Código de Processo Penal demonstrar o contrário se assim alegar. No entanto, não tendo a vítima idade muito superior a 60 anos, considero suficiente o aumento de 1/8. Fixo a pena intermediária em 06 anos de reclusão e 14 dias multa. Na terceira fase, com base no artigo 157, §2º, inciso II, majoro a pena em 1/3, tendo em vista que o concurso de agentes tornou a ação mais reprovável, inclusive foi imprescindível para o sucesso, ainda que temporário, da empreitada, aplicando-se a majorante de 1/3, de modo que fixo a pena final em 09 anos de reclusão e 18 dias multa para ambos os réus. Para ambos os réus determino o regime inicial fechado, com base no artigo 33, §2º, a, do Código Penal, tendo em vista a quantidade da pena e a extensa ficha de maus antecedentes e também a reincidência. Inviável a substituição do artigo 44, sursis do artigo 77, pela quantidade da pena, pela reincidência e, inclusive, por conta da grave ameaça praticada. Multa no mínimo legal. Tendo em vista que os fundamentos da prisão preventiva subsistem e tendo em vista também a gravidade concreta demonstrada por este édito condenatório, é caso de manter a prisão preventiva com base no artigo 312 do CPP, com base na garantia da ordem pública e anotando-se também a reincidência e os antecedentes dos réus. Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo e: A) CONDENO O RÉU MAXSUEL AMARANTE ALMEIDA, RG nº 50.679.213/SP, a cumprir 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar 18 (dezoito) dias-multa, unidade igual a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por infração à norma do artigo 157, §2º, inciso II, c.c. os artigos 29 e 61, inciso II, alínea h, todos do Código Penal. B) CONDENO O RÉU FELIPE LUCAS NICOLAU, RG nº 49.650.797/SP, a cumprir 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar 18 (dezoito) dias-multa, unidade igual a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por infração à norma do artigo 157, §2º, inciso II, c.c. os artigos 29 e 61, inciso II, alínea h, todos do Código Penal. Recomendem-se os acusados na prisão em que se encontram. Custas pelos réus no valor de 100 UFESPs, cada um, observado o disposto no artigo 98, §3º, da Lei nº 13.105/15. P.I.C. Lido e achado conforme vai devidamente assinado pelo MM Juiz de Direto. Eu, CLNS, Assistente Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA